

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KŘP ÚSTECKÉHO KRAJE
Služba kriminální policie a vyšetřování
Územní odbor Teplice
oddělení hospodářské kriminality
Masarykova tř. 1363, 415 96 Teplice

Č. j. KRPU-32057-29/ČJ-2024-040981

Teplice 31. května 2024

Počet stran: 6

Mgr. MIROSLAV KUČERA, advokát
Janáčkovo nábřeží 471/49
Smíchov
150 00 PRAHA

Vyrozumění

Kvalifikovaným posouzením obsahu Vašeho podání (§ 59 odst. 1 trestního řádu) ze dne 16.02.2024 označeného jako „TRESTNÍ OZNÁMENÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY KRUPKA“ a provedeným šetřením dle § 158 odst. 1 trestního řádu a dle zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, nebyly zjištěny skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin a odůvodňující zahájení úkonů trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu.

Policejní orgán Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, odd. hospodářské kriminality v Teplicích, Masarykova třída 1363, 415 01 Teplice dne 16.02. 2024 obdržel cestou Okresního státního zástupce v Teplicích pod Č.j. ZN 69/2024-8 písemné trestní oznámení od Mgr. Miroslava Kučery, advokáta z AK Janáčkovo nábřeží 471/49, 150 00 Praha 5 zmocněného Miroslavem Brožkem, předsedou Tělovýchovné jednoty Krupka, z.s., IČO: 46070516 (dále jen TJK) na základě plné moci ze dne 12. ledna 2024.

Trestní oznámení je směřováno proti osobám Ing. Marek Vaniš, Jaromír Pivoňka, Gustav Vlach a Jitka Illéšová. Oznamovatel **Miroslav Brožek** konstatuje, že od začátku výkonu své funkce předsedy TJK se potýkal s řadou nejasností v organizaci a hospodaření TJK. Od bývalého vedení spolku ani od vedení jednotlivých oddílů se mu nepodařilo získat evidenci členské základny, neobdržel žádné smlouvy, soupis majetku, účetnictví, evidenci členů atd.

Konkrétně **Marek Vaniš** byl jím vyzván k úhradě částky 41.860,-Kč z titulu spotřebované energie za období let 2020 až 2023 v prostorách herny stolního tenisu na adrese Husitská 191/8, Krupka.

Jaromír Pivoňka byl jím vyzván k vydání pokladny, či úhradě částka 41.860,-Kč, z titulu vybraných členských příspěvků za roky 2021 až 2023 oddílu stolního tenisu.

Gustav Vlach byl jím vyzván k úhradě částky 132.523,-Kč z titulu vydání pokladny lyžařského oddílu, částky 379.900,-Kč z titulu vybraných členských příspěvků za rok 2020 až 2024, k úhradě 256.000,-Kč z titulu neuhrazených nákladů za provoz lyžařského vleku a k úhradě 280.000,-Kč z titulu proplacení pokut za bezdůvodné obohacení od společnosti Lesy ČR, kdy se oznamovatel domnívá, že mohlo dojít k obohacení a zpronevěry finančních prostředků.

Jitka Illéšová byla jím vyzvána k poskytnutí vedeného účetnictví, což odmítla a účetnictví měla předat Městu Krupka, kdy město tvrdí, že účetnictví TJK nemá k dispozici.

Policejní orgán prostudoval obsah trestního oznámení společně s předloženými materiály, označenými jako důkazy. Provedl nezbytná šetření, provedl výslechy zúčastněných osob.

Miroslav Brožek k věci uvedl, že je předsedou **Tělovýchovné jednoty Krupka, z.s., IČ: 46070516 TJK** od svého zvolení a zápisu do spolkového rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem pod oddílem L, č. 318 ze dne 24.08.2021. V této době se po zvolení na shromážděním delegátů stal předsedou spolku TK Krupka. Je ve funkci předsedy, ale nedostal žádné dokumenty, smlouvy, přehled majetku a přehled hospodaření TJK.

Od svého zvolení od předsedů jednotlivých oddílů nedostal slíbené seznamy členů, tedy členskou základnu.

Z titulu své funkce, prostřednictvím právního zástupce Mgr. Kučery z advokátní kanceláře v Praze dne 25.01.2024 podával písemné trestní oznámení a to na základě rozhodnutí o dalším postupu na shromáždění delegátů ze dne 25.01.2024.

TJK mělo v době jeho zvolení celkem čtyři samostatné oddíly, jednalo se o stolní tenis, lyžování, karate a oddíl turistiky. V současné době má TJK pouze oddíl turistiky a stolního tenisu z toho důvodu, že oddíl karate a lyžařů zaniklo členství z důvodu porušení § 238, nového občanského zákoníku. A byly zrušeny na základě rozhodnutí shromáždění delegátů ze dne 25.01.2024.

TJK má bankovní účet u České spořitelny a.s. č. 1061094359/0800, kde mám dispoziční právo pouze on. Majitelem účtu je TJK. Uvedl, že TJK, oddíl stolního tenisu je majitelem objektu Husitská 191/8, Krupka, kde nachází v prvním patře místnost, kde se pořádají, tedy pořádaly zápasy. Na dotaz, aby se vyjádřil k placení příspěvků, které platili členové oddílu stolního tenisu odpověděl, že co týká tohoto účtu, neví, komu bankovní účet patří, ale Vaniš společně s Pivoňkou tento účet prezentují jako účet oddílu stolního tenisu.

On sám platil také příspěvek ve výši 2.400,-Kč a to naposledy na bankovní účet č. 2401649002/5500 z účtu mé matky a to v srpnu roku 2023, kdy mu Pivoňka poslal SMS zprávu, že nemá zaplacený příspěvek. Před tím platil také v hotovosti, přesně si nepamatuje. Doklad o zaplacení nikdy nedostal, on doklad nepožadoval.

Dotazem na **Českou asociaci stolního tenisu, z.s. Praha** bylo zjištěno, že vzhledem k tomu, že Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., IČ: 46070516, oddíl stolního tenisu hraje jako nejvyšší soutěž krajskou divizi v rámci Ústeckého kraje, členské příspěvky tak aktuálně odvádí ke Krajskému svazu stolního tenisu Ústeckého kraje z.s. IČ: 22883321. Česká asociace policejnímu orgánu poskytla kompletní seznam hráčů stolního tenisu a ostatních členů za roky 2019 až 2023, rozdělené na dospělé, mládež a ostatní.

Dotazem ke **Krajskému svazu stolního tenisu Ústeckého kraje z.s. IČ: 22883321 (KSST)** bylo zjištěno, že výběr členských (oddílových) příspěvků a jejich výše je výhradně vnitřní záležitostí daného oddílu, Oddíl stolního tenisu odvádí evidenční poplatky ve smyslu čl. 409 Soutěžního řádu stolního tenisu, a to 300,-Kč za dospělého a 150,-Kč za mládež a 30,-Kč za ostatní členy. V roce 2019 zaslal evidenční poplatky na KSST pan Brožek z bankovního účtu 2500891478/2010, následně v roce 2022 zemřel. V letech 2020 až 2023 evidenční poplatky zasílal Jaromír Pivoňka z bankovního účtu č. 2401649002/5500.

Ve věci byl vyschnut **Jaromír Pivoňka**, který po poučení uvedl, že je registrován v **oddíle stolního tenisu** asi od roku asi 1994. Od roku 2020 je členem výboru oddílu stolního tenisu.

Co se týká pokladny TJ Krupka, tak on nikdy žádnou pokladnu neměl. Co se týká příspěvků, tak nikdy nevybíral žádné příspěvky ve vztahu TJ Krupka jako k organizaci. Nebyl nikdy pověřený vést pokladnu TJ Krupka a fakticky tuto činnost nedělal. Oddíl stolního tenisu má v současné době 59 členů a tyto informace jsou z databáze České asociace stolního tenisu, které jsou veřejně přístupné. Uvedl, že od části hrajících členů a také od osob, které nemají z TJK nic společného vybíral po vzájemné dohodě finanční prostředky ve výši 2.400,-Kč ročně. Tyto peníze platil i pan Miroslav Brožek mladší od roku 2018. On tyto peníze vybírá od roku 2020. Bývalý předseda, pan Brožek starší, který již zemřel, tyto prostředky vybíral od roku 2018, pokud si dobře pamatuje.

Peníze, které mi posílali tito účastníci, byly vybírány na základě jejich dobrovolnosti a jejich iniciativy. Pokud by se jednalo o členské příspěvky, tak by tento akt musel být schválen shromážděním delegátů TJK, což nikdy neproběhlo. Z těchto peněz on platil i evidenční poplatky Svazu stolního tenisu. Placení těchto poplatků je vázáno na to, abychom se mohli účastnit soutěží. A bylo to tak, že bývalý pan předseda Brožek, tyto evidenční poplatky platil také ze svého bankovního účtu. Z těchto vybraných peněz se neplatily pouze záležitosti stolního tenisu, ale i jiné aktivity. Lidí, kterých se toto týkalo s tímto souhlasili. Co se týká vybraných prostředků, tak je pravdou, že oddíl má cca. 59 členů z toho je cca 25 členů hrajících, účastníků soutěží a z těchto hrajících členů nepřispívali všichni.

Dále zdůraznil, že tyto příspěvky nebyly součástí hospodaření TJK, ale jednalo se o dobrovolné příspěvky na základě dobrovolnosti zájmové skupiny lidí.

Ještě uvedl, že současný předseda pan Miroslav Brožek mladší propustil účetní a bylo velmi složité proúčtovat jakýchkoli dokladů na chod oddílu stolního tenisu.

Majitelem bankovního účtu č. 2401649002/5500 je on. Dispoziční právo má on a pan Marek Vaniš. Pan Vaniš je předseda oddílu stolního tenisu a má dispoziční právo z důvodu případného úmrtí a vypořádání dědictví, aby mohl těm, kteří platili, vrátit zůstatek. Je to i z důvodu nepředpokládaného chování vlastníka účtu. Účet byl založen z důvodu, které popsal výše a také z důvodu kontinuity aktivit bývalého předsedy pana Brožka staršího, kdy na začátku založení tohoto účtu byla částka asi 40.000,-Kč. Tyto peníze neměly vztah k TJK, ale byly to peníze fyzických osob, které se vybíraly dle jejich svobodné vůle, tak, jako se to děje dosud.

Na dotaz, kdo vede evidenci příjmů a výdajů a k tomu příslušné listiny oddílu stolního tenisu uvedl, že evidence žádná neexistuje. Jedná se pouze o vedení transparentního bankovního účtu, kde jsou všechny transakce uvedeny. Tento účet je pouze pro výše uvedené účely, jiné prostředky na tomto účtu nejsou.

V současné době účetnictví nevede nikdo, jelikož není u koho uplatnit. Jak již uvedl, pan Brožek mladší ukončil spolupráci s účetní.

Co se týká požadavku na energie, tak tyto byly hrazeny z dotací města Krupka. Dotace byly poukázány na účet TJK a z toho byly hrazeny tyto energie, kdy se jedná o sídlo TJK a zároveň hernu stolního tenisu. Dotace od města Krupka byly řádně vyúčtované městu.

Ve věci byl vyslechnut předseda oddílu stolního tenisu **Marek Vaniš**, který po poučení uvedl, že je členem **oddílu stolního tenisu** asi 25 let. Byl zvolen předsedou oddílu stolního tenisu asi rok před zvolením pana Brožka mladšího. V současné době jsem stále předseda a člen výboru TJK. Co se týká částky 2.400,-Kč, kde je tato částka prezentována panem Brožkem jako členský příspěvek, vedl, že se jedná o peníze, které dobrovolně platí jen někteří členové oddílu stolního tenisu a to na základě oboustranné dohody, mezi platícími. Je to dobrovolná platba, která slouží z části pro zajištění chodu našeho oddílu, platí se z toho náklady na turnaje, dále nějaké soukromé aktivity platících členů, příkladně nějaké společné oslavy. Pan Brožek v tomto systému fungoval také a přispíval částkou 2.400,-Kč ročně. V tomto systému nebyly nikdy evidovány děti, týkalo se to pouze dospělých. Tyto prostředky byly a jsou poukazovány na účet pana Pivoňky. Dispoziční právo k účtu má také on. Nejedná se o prostředky TJK, které by podléhaly nějaké účetní evidenci.

Co se spotřeby energií týká uvedl, že oddíl stolního tenisu má na účtu vedeného u České spořitelny TJK finanční prostředky. Jsou to prostředky získané prodejem majetku TJK. Na úhradu spotřebované energie byly využívány dotace z města Krupka.

Uvedl, že aby se řídili podle platných stanov TJK tak by museli mít schválené členské příspěvky oddílu stolního tenisu na řádném shromáždění delegátů, tedy zda se příspěvky budou hradit a v jaké výši. Toto schválení, ani požadavek na výběr členských příspěvků nikdy nevznikl.

Co se týká vedení účetnictví ve vztahu oddílu stolního tenisu a TJK k dotacím, tak podklady zpracovává on ve smyslu, že schraňuje a předává doklady k vyúčtování. Je to tak, že pokud má oddíl dotaci od města Krupka, tak výdaje eviduje příslušným dokladem. Tyto doklady předával panu Brožkovi a paní účetní. Pamatoval si, že takto účetní poslal nějaké doklady, bylo to v roce 2022 a ona mu sdělila, že pro TJK již nepracuje, protože ji pan Brožek vyhodil. Doklady tedy předal panu Brožkovi. Má informaci, že město a oddíl stolního tenisu, co se týká dotací má vše vyúčtované. Město má k dispozici veškeré doklady. Dotace se týkaly úhrady energií a dětí.

Co se týká těch dobrovolných příspěvků, zde účetní evidence není vedena. Kdokoli z platících má možnost nahlédnout a zjistit na co byly prostředky vynaloženy. Vesměs výdaje si odsouhlasují platící předem.

Co se týká oddílu stolního tenisu, oddíl nemá samostatnou účetní, pouze TJK, ale TJK od poloviny roku 2021 nemá účetní žádnou. Jejich oddíl pouze účtuje v oblasti těch dotací.

Výsledkem předsedy lyžařského oddílu TJK osoby **Gustav Vlach**, bylo zjištěno, že je člen lyžařského oddílu asi od roku 1998.. Od zvolení nového předsedy pana Brožka, je předseda lyžařského oddílu a zároveň člen výboru TJK. Dále bylo zjištěno, že on, jako předseda lyžařského oddílu při TJK nemá žádnou hmotnou zodpovědnost. Dále uvedl, že v roce 2021 na shromáždění delegátů zvolili předsedou pana Brožka Miroslava. Vzhledem k tomu, že starý předseda, pan Rudolf Rouček odstoupil. Od té doby se měli každý měsíc scházet jako výbor TJK, kdy ve výboru byli předsedové všech oddílů, které sdružuje TJK a to včetně předsedy Brožka. Na těchto schůzích měli řešit veškeré věci provozní a finanční. K těmto schůzím však od zvolení pana Brožka předsedou nikdy nedošlo. Dle stanov TJK je povinnost předsedy svolávat tyto

pracovní schůze. Z každé této schůze se měl provést zápis. Za pana Roučka, když byl předsedou TJK, to takto fungovalo.

Jednou za rok měl předseda TJK Brožek za povinnost svolat shromáždění delegátů TJK, kde se měl bilancovat celkový stav TJK co se týká provozu a také financí. Shromáždění delegátů také nikdy nebylo svoláno.

Co se týká účetnictví, tak účetnictví TJK vedla paní Illéšová, a to asi do roku 2021. Kdo vede účetnictví nyní neví. Ví, že pan Brožek měl účetní vyhodit, nebo ukončit s ní spolupráci.

Co se týká lyžařských vleků, jsou celkem tři, a to v katastrálním území Horní Krupka a Fojtovice. Co se týká samotných vleků a budov, tyto jsou v majetku TJK. Co se týká pozemků, kde se provozuje samotné lyžování a kde stojí vleky a budovy, tak vesměs se jedná o pozemky v majetku města Krupka, také TJK a část pozemků patří společnosti LESY ČR.

Za pozemky, patřící společnosti LESY ČR za předsednictví pana Roučka platila nájem za tyto pozemky TJK z výnosů, tedy zisků provozu lyžařských vleků. Částečně se nájem platil i ze zisku prodaných pozemků v majetku TJK a také z dotací, které poskytovalo město Krupka a také od sponzorů.

Za předsednictví pana Brožka pak vznikl vůči společnosti LESY ČR dluh na nájemném. Pamatuje si, že nájem byl roční a platilo se kolem 70.000,-Kč. Ví, že společnost LESY ČR jim tyto pozemky nemohla pronajmout, neboť nebyly vyjmuty z lesního fondu, ale bylo domluveno mezi TJK a společností LESY ČR, že nám to budou účtovat jako "neoprávněné užívání" a ten nájem, co TJK platila byla jako "pokuta" za neoprávněné užívání. Oddíl lyžování nemá žádnou právní formu, za TJK odpovídá statutární zástupce, což je předseda TJK pan Brožek.

Co se týká členské základy oddílu lyžařů, tak máme celkem stabilně od roku 2021 39 členů. Za tyto členy byly řádně, placeny členské příspěvky, které byly na člena 80,-Kč ročně. Tyto členské příspěvky jsou v pokladně oddílu. Ve stanovách není určena částka, tedy výše členských příspěvků, ale jako oddíl jsme si určili tuto částku.

Co se týká vedení příjmů a výdajů, tak tuto evidenci neformálně vede on. K tomu sice nebyl nikým a nijak pověřen, ale z titulu předsedy oddílu on vyřizoval tyto věci. On předával účetní doklady pro vyúčtování paní Illéšové, která vedla účetnictví TJK. Bylo to příjmy a výdaje z lyžařských vleků a provozu oddílu lyžování. Poslední příjmy za provoz lyžařského vleku byly vykazovány v roce 2019, pak bylo období Covid, nastal útlum, oddíl se neúčastní žádných

Od doby, kdy paní Illéšová účetnictví nevede, tak veškeré doklady a agendu k tomu účetnictví má on, neboť nebylo určeno komu by měl doklady předat.

Poslední roky, které on paní Illéšové předal, byl rok 2019 a 2020. Podklady má od ní podepsané. Další roky, tedy 2021 až 2024 má ve svém držení. Uvedl, že stav pokladny oddílu lyžování je 26.674,-Kč, tyto peníze má v hotovosti na pokladně. Náklady se týkaly vesměs oprav a údržby traktoru, provoz rolny, nákup uhlí a podobně. Co se týká dotací od města Krupka, za nového předsedy pana Brožka dotace nečerpaly. Bankovní účet TJK je veden u České spořitelny. Oddíl lyžování nemá žádný vedlejší bankovní účet.

Jitka Illéšová k věci po poučení uvedla, že provozuje účetní společnost, zabývá se vedením a zpracováním účetnictví jak podvojného účetnictví, tak účetní evidence. Spolupracovala s organizací Tělovýchovná jednota Krupka a to v době, když byl předsedou pan Rudolf Rouček, a to v období od roku 2015 do měsíce června 2021. V této době v TJ Krupka byl oddíl fotbalu, stolního tenisu, turistů, atletiky, karate, lyžařů a ještě lyžařská škola.

Pan Rouček svou činnost v TJ Krupka ukončil někdy v červenci roku 2021. Účetnictví zpracovávala na základě písemné smlouvy, kterou měla s panem Roučkem. Pan Rouček jí nosil jednou měsíčně účetní doklady jak za fotbal, tak i za ostatní oddíly. Za oddíl stolního tenisu, jí podklady vozil pan Brožek starší, který již zemřel. Ještě jí dodal doklady za první pololetí roku 2021, pak již nikoli. Připustila, že je možné, že jí podklady za toto období přinesl i pan Brožek mladší.

Oddíl stolního tenisu, co se týká účetnictví zpracovala za celý rok 2021. Uvedla, že poslední účetní doklady jí pan Brožek mladší donesl velmi pozdě, v době, kdy ho měl upozornit správce daně, že není podané daňové přiznání za rok 2021. Ona několikrát pana Brožka mladšího urgovala aby jí donesl zbylé doklady, což učinil a ona mohla účetní rok dokončit, tedy pouze za oddíl stolního tenisu. Za ostatní kluby doklady neměla pro rok 2021, ty jí nikdo nedonesl.

Doklady za lyžaře jí nosil také pan Vlach, pokud to nedonesl pan Rouček. Co se týká oddílu stolního tenisu, tak v době, kdy byl vedoucí pan Brožek starší, tak si pamatuje, že na oddíl tenisu měl samostatný bankovní účet, myslí, že u FIO banky. Jak to bylo pak v druhé polovině roku 2021, to já již neví.

Na dotaz, kde je uloženo účetnictví TJ Krupka v listinné podobě, tak uvedla, že účetnictví je uloženo v Krupce v pronajatém skladu. Jedná se o roky 2015 až rok 2021. Krom jednoho šanonu, který si od ní vzal pan Brožek mladší a je to rok 2020.

Policejní orgán se seznámil a prověřil obsah **účetních záznamů** jednotlivých oddílů, tak, jak jsou vedeny Pivoňkou, Vanišem (za oddíl stolního tenisu) a Vlachem (za oddíl lyžování). Jednalo se o výpis z bankovního účtu č. 2401649002/5500 a o záznamy příjmů a výdajů oddílu lyžování za dotčená období. Co se týká příspěvků oddílu stolního tenisu oslovil několik platících členů, jakým způsobem příspěvky vnímají, kdy se potvrdilo vyjádření Vaniše a Pivoňky. Kontrolou těchto předložených záznamů policejní orgán nezjistil, že by docházelo k nezákonným manipulacím, nezjistil odliv finančních prostředků vynaložených na jiný účel, než účel zajišťující chod jednotlivých oddílů TJK.

Oznamovatel ve svém trestním oznámení uvedl, že ani po výzvě mu jednotliví představitelé oddílu stolního tenisu a oddílu lyžování (Vaniš, Pivoňka a Vlach) nepředložili žádné účetnictví, vyúčtování, přehled o účtování příspěvků a dalších plateb a vyvozuje z tohoto jejich jednání důvodné podezření, že byly zpronevěřeny prostředky TJK bez dalšího uvedeného konkrétního případu, který by důvodně nasvědčoval tomu, že mohl být spáchán trestný čin.

Policejní orgán na základě provedeného šetření, získaných listin od oznamovatele a dalších zúčastněných osob, lustrací záznamu v Obchodním rejstříku ke spolku Tělovýchovná jednota Krupka, z.s. zjistil, že od zvolení Miroslava Brožka předsedou TJK nebyla svolána žádná schůze Shromáždění delegátů, jakožto nejvyššího orgánu spolku TJK, nebyly realizovány schůze výkonného orgánu spolku, tedy schůze Výboru spolku a nebyly realizovány ani Členské roční schůze oddílů, kde se právě měly řešit problémy a nedostatky, které jsou obsahem trestního oznámení, tvorby a organizace členských příspěvků, včetně zajištění vedení a zpracování účetnictví spolku TJK. V tomto směru byly porušovány stanovy spolku, zejména pak Články 4, 5, 7 a 9. Porušování závazných stanov spolku jakožto i nesplnění marných výzev k předložení vyúčtování, smluv a dalších podkladů za jednotlivé oddíly TJK není trestným činem, tato jednání nezakládají skutkovou podstatu žádného trestného činu uvedeného v trestním zákoníku. **Domáhání se účetních a dalších podkladů je třeba řešit soudní cestou v občanskoprávním sporu.** Po získání těchto materiálů a v případě zjištění konkrétních pochybení, které by důvodně nasvědčovaly, že byl spáchán trestný čin, je nutné obrátit se na orgány činné v trestním řízení.

Na základě těchto zjištěných skutečností policejní orgán dospěl k závěru, že nebyla naplněna skutková podstata trestného činu zpronevěra dle § 206 trestního zákoníku, nebylo zjištěno jiné protiprávní jednání, tedy není důvod pro postup dle § 158 odst. 3 trestního řádu (zahájení úkonů trestního řízení). Policejní orgán rozhodl o **založení věci** ad acta na zdejší policejní součásti.

Na podkladě výše uvedených skutečností, bude Vaše podání uloženo bez dalšího opatření pod výše uvedeným číslem jednacím.

Poučení:

Orgány činné v trestním řízení projevují svoji vůli jak rozhodnutím, tak i opatřením. Obsah a forma opatření nejsou přesněji trestním řádem upraveny a nelze proti nim uplatnit opravný prostředek.

Vzhledem k tomu, že nebyly shledány důvody k zahájení trestního řízení podle § 158 odst. 3 trestního řádu, není možno ve věci podat žádný opravný prostředek (stížnost dle § 141 trestního řádu).

Místo opravného prostředku (stížnosti § 141 trestního řádu) máte právo v dané věci podat opětovný podnět, pokud bude obsahovat nové skutečnosti důvodně nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, nebo se s tímto podáním obrátit na příslušné státní zastupitelství v rámci jeho působnosti v dozoru nad zachováním zákonnosti v předsoudním stádiu trestního řízení.

Podle § 157 odst. 2, písm. a) trestního řádu je státní zástupce oprávněn na policejním orgánu vyžadovat k přezkumu i spisy, v nichž nebyly zahájeny úkony trestního řízení.

por. Miroslav Blažíček DiS
policejní komisař
územní odbor Teplice
odd. hospodářské kriminality
tel. 974439494